

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2770 -
2772/2533

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนรมิตชนสง
องค์การเชื้อเพลิง
องค์การเชื้อเพลิง จำกัด 1

โจทก์
จำเลย
ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ยื่นฎีกา เชื่อว่าศาลฎีกาจะต้องพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์
อย่างแน่อน โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ที่ 1 แกลงคัดค้าน (อันดับ 322)

คดีทั้งสามสำนวน ศาลชั้นต้นสั่งให้พิจารณาและพิพากษารวมกันโดยให้เรียก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนรมิตชนสง ซึ่งเป็นโจทก์ในสำนวนที่ 1 ในสำนวนที่ 3 และเป็น
จำเลยที่ 1 ในสำนวนที่ 2 ว่าโจทก์ที่ 1 นายหงวนว่องไวกิจไพศาล ซึ่งเป็นจำเลยที่ 2
ในสำนวนที่ 2 ว่าโจทก์ที่ 2 นายสุเทพ ว่องไวเจริญสุข ซึ่งเป็นจำเลยที่ 3 ในสำนวนที่
2 ว่าโจทก์ที่ 3 องค์การเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นจำเลยในสำนวนที่ 1 และในสำนวนที่ 3 ว่า
จำเลยที่ 1 และธนาคาร กสิกรไทย ซึ่งเป็นโจทก์ในสำนวนที่ 2 ว่าจำเลยที่ 2 ระหว่าง
พิจารณา นายหงวนว่องไวกิจไพศาล โจทก์ที่ 2 และในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการของห้าง
หุ้นส่วนจำกัด เนรมิตชนสงโจทก์ที่ 1 ถึงแก่กรรม นายบุญปีนว่องไวกิจไพศาลยื่น
คำร้องว่าผู้ร้องเป็นผู้ชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วนจำกัด เนรมิตชนสงโจทก์ที่ 1 ขอเข้า
เป็นโจทก์แทนโจทก์ที่ 1 ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ในสำนวนที่ 1 และพิพากษาให้จำเลยที่ 1
และที่ 2 ในสำนวนที่ 2 ร่วมกันรับผิดชอบเงิน 1,715,871.12 บาท พร้อมดอกเบี้ยใน

อัตราร้อยละ 15 ต่อปี ในต้นเงิน 1,479,049.30 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จแก่โจทก์สำนวนที่ 2 และให้ไถ่ถอนที่ดินโฉนดที่ 10660,7279 และ 7283 ตำบลทุ่งวัดดอนอำเภอยานนาวา(บางรัก)นครหลวงกรุงเทพธนบุรีและโฉนดที่ 681 ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง (เมือง) จังหวัดนครเขื่อนขันธ์ (สมุทรปราการ) พร้อมทั้งสิ่งปลูกสร้างไปจากโจทก์สำนวนที่ 2 ให้จำเลยที่ 3 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ใช้เงินจำนวน 1,715,871.12 บาท ในจำนวนเงิน 584,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ในจำนวนเงิน 584,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จแก่โจทก์สำนวนที่ 2 และให้ไถ่ถอนที่ดินโฉนดที่ 7491 ตำบลยานนาวา (บ้านทวาย) อำเภอยานนาวา(บางรัก) นครหลวงกรุงเทพธนบุรี และโฉนดเลขที่ 10659 ตำบลทุ่งวัดดอน(บ้านทวาย) อำเภอยานนาวา (บางรัก) กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งสิ่งปลูกสร้างไปจากโจทก์สำนวนที่ 2 หากจำเลยทั้งสามไม่ชำระหนี้ดังกล่าวให้แก่โจทก์สำนวนที่ 2 ให้ยึดทรัพย์ที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 จำนองออกขายทอดตลาดเอาเงินใช้หนี้ให้แก่โจทก์สำนวนที่ 2 หากขายทอดตลาดได้เงินไม่พอชำระหนี้ให้แก่โจทก์สำนวนที่ 2 ก็ให้ยึดทรัพย์อื่นของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ออกขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้ให้แก่โจทก์สำนวนที่ 2 จนครบถ้วน กับพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ในสำนวนที่ 3

ศาลอุทธรณ์ พิพากษาแก้ในสำนวนที่หนึ่ง (คดีหมายเลขแดงของศาลแพ่งที่ 19612/2528) ให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 1,378,098.53 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวทั้งนี้ นับแต่วันผิดนัด (วันวางบิล) ในแต่ละงวด จนกว่าจะชำระเสร็จให้โจทก์ที่ 1 ในสำนวนที่สอง (คดีหมายเลขแดงของศาลแพ่งที่ 19613/2528) ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 2 ในสำนวนที่สาม (คดีหมายเลขแดงของศาลแพ่งที่ 19614/2528) คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ต่างฎีกา (อันดับ 318,317)

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 319)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา

(อุดม มั่งมีดี-พนม พ่วงภิญโญ-จงทรัพย์ เทียงธรรม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ